

ZANARIAH BINTI ZAHARI
lwn
YUSHAZA BIN RAZALI

23

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Saarani Bin Ismail (Pengerusi), YA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel), YA Tuan Haji Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), Pada 1hb April 2019]

Kes Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Menyampaikan Notis Rayuan No. 10000-077-0093-2018

Pegum Pemohon: Puan Nor Filzati Binti Abdul Manan dari Tetuan Ahmad Kamal & Associates.

Pegum Responden: Encik Juraish Bin Kamaruddin dari Tetuan Juraish Syariah Associates.

PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan satu permohonan untuk kebenaran menyampaikan Notis Rayuan di Luar Tempoh oleh Pemohon kepada Responden. Permohonan ini dibuat berikutan daripada pihak Pemohon telah gagal untuk menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari

tarikh keputusan/penghakiman yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam.

[2] Dalam permohonan ini, Pemohon memohon Perintah seperti berikut;

- (i) Pemohon diberi kebenaran untuk perlanjutan masa menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*]; dan
- (ii) Apa-apa relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Pihak Pemohon telah mengemukakan beberapa alasan-alasan terhadap permohonan ini. Dalam menyokong permohonan ini, pihak Pemohon telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 13hb Julai 2018 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- (i) Pemohon telah gagal menyerahkan Notis Rayuan yang telah difailkannya pada 5hb Julai 2018 kepada Responden, dalam tempoh 14 hari selepas keputusan/penghakiman diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, di Shah Alam pada 25hb Jun 2018;
- (ii) Pemohon lewat menyerahkan Notis Rayuan kerana Pemohon kerana alamat yang digunakan oleh Responden ketika prosiding

perbicaraan kes di Mahkamah Tinggi Syariah tidak berpenghuni. Responden telah tidak tinggal di alamat rumah tersebut lebih kurang setahun;

(iii) Ketika Peguam Syarie Pemohon hendak membuat penyampaian Notis Rayuan kepada Peguam Responden yang terdahulu, tempoh penyerahan Notis Rayuan telah tamat; dan

(iv) Pemohon masih berminat untuk membuat Rayuan dan memfailkan permohonan Perlanjutan Tempoh menyampaikan Notis Rayuan kepada Responden ini pada 13 hb Julai 2018.

[4] Responden telah membantah permohonan untuk Kebenaran Melanjutkan Tempoh Menyampaikan Notis Rayuan oleh Pemohon. Responden telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 19hb November 2018 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

(i) Pemohon hanya membuat percubaan serahan Notis Rayuan kepada Responden pada hari ke 13 dan 14;

(ii) Responden masih menggunakan alamat tersebut sebagai alamat penyampaian walaupun Responden sudah tidak lagi tinggal di premis tersebut;

(iii) Pemohon sepatutnya boleh membuat penyampaian Notis Rayuan tersebut kepada Peguam Syarie Responden yang terdahulu iaitu Encik Juraish bin Kamaruddin daripada Tetuan Juraish Syariah Associates; dan

(iv) Permohonan ini telah memprejudiskan Responden;

Undang-undang Perlanjutan Masa bagi Menyerahkan Notis Rayuan

[5] Terlebih dahulu kami perturunkan Seksyen 139 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*]. Seksyen 139 *Enakmen 4 Tahun 2003* menyatakan seperti berikut;

“Seksyen 139. Notis rayuan.

(1)

(2)

(3)

(4) *Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.*

(5)

(6)

(7)

(8) *Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.*

[6] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*]-

“Seksyen 139. Memajang atau memendekkan masa

238. (1) *Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.*

(2) *Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu”*

[7] Statut tidak menghadkan atau menentukan apa-apa sebab yang tertentu yang membolehkan permohonan perlanjutan tempoh itu dibenarkan. Ini bererti statut telah memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk bertindak dan memutuskannya.

[8] Apabila statut memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk membiarkan atau tidak membiarkan sesuatu salah aturan, sama ada substantif atau berprosedur, mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk bertindak dan memutuskannya secara kehakiman

dan bukan secara arbitrari. Secara kehakiman bermaksud mempertimbangkan jurisprudens, bersama dengan penghakiman mahkamah-mahkamah lain dan yang penting sekali, fakta kes, kepentingan awam, kepentingan undang-undang terhadap perkara itu dan lain-lain lagi. Tiada kes yang akan mengikat mahkamah jika faktanya berbeza.

[9] Kami, dalam hal ini merujuk kepada panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes ***Fatimah @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH40(1)***, di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut.

[10] Garis panduan yang telah diberi oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes tersebut, yang perlu diberi pertimbangan sebelum memberikan kebenaran adalah seperti berikut:-

- i) Tempoh kelewatan;
- ii) Sebab kelewatan;
- iii) kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya.
- iv) Tahap prejudis kepada pihak Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.

[11] Mahkamah dalam menggunakan kuasa budibicaranya bagi membenarkan atau tidak suatu permohonan pelanjutan tempoh, Mahkamah akan meneliti dan memastikan bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu kelewatan yang disengajakan oleh Pemohon. Jika kelewatan yang berlaku adalah suatu yang disengajakan oleh Pemohon, Mahkamah tidak perlu memberikan peluang kedua kepada Pemohon dan menolak permohonan Pemohon.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[12] Dalam kes Permohonan ini, Kami telah meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit pihak-pihak dan hujahan bertulis pihak-pihak. Berdasarkan penelitian terhadap semua dokumen tersebut kami telah membuat dapatan seperti berikut;

- a) Pada 25hb Jun 2018, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam telah memberikan penghakiman bagi kes Mal No. 10000-041-0088-2018;
- b) Pemohon telah memfailkan Notis Rayuannya pada 5hb Julai 2018 dan tarikh akhir untuk memfailkan Notis Rayuan adalah pada 8hb Julai 2018
- c) Pemohon melalui penghantar saman Peguam Syariannya pada 7hb Julai 2018 dan 8hb Julai 2018 telah cuba membuat

penyampaian Notis Rayuan ke alamat Responden tetapi gagal kerana Responden tiada di alamat tersebut;

d) Responden menyatakan bahawa beliau telah tidak tinggal di alamat tersebut sejak lebih dari setahun yang lalu. Responden mengakui bahawa alamat tersebut telah digunakan sebagai alamat penyampaian ketika prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah berjalan;

e) Ketika perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah bagi kes Mal No. 10000-041-0088-2018 tersebut, Responden telah diwakili oleh Peguam Syarie Encik Juraish bin Kamaruddin daripada Tetuan Juraish Syariah Associates;

f) Setelah penyampaian Notis Rayuan kediri Responden gagal dilakukan, Pemohon cuba untuk membuat penyampaian Notis Rayuan kepada Peguam Responden yang tedahulu, namun tidak dapat dilaksanakan kerana tempoh telah tamat; dan

g) Pada 13hb Julai 2018, Pemohon telah memfailkan Permohonan ini bagi mendapatkan Perlanjutan Masa untuk Menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden atau pun Peguam Syarie Responden.

[13] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami berpendapat bahawa Mahkamah Rayuan Syariah ini wajar memberikan kepada Pemohon satu

tempoh tertentu untuk membolehkan Pemohon menyampaikan Notis Rayuan tersebut kepada Responden dengan alasan bahawa;

- a) Pemohon ketika masih dalam tempoh rayuan lagi berhasrat untuk membuat rayuan dan telah memfailkan Notis Rayuannya pada 24hb Jun 2018;
- b) Pemohon telah bersungguh-sungguh dengan usaha yang gigih berusaha untuk meneruskan rayuannya dengan berusaha untuk membuat penyampaian Notis Rayuannya kepada Responden di alamat penyampaian yang telah diberikan oleh Responden kepada mahkamah sepanjang prosiding pebicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah;
- c) Kegagalan Pemohon membuat penyampaian Notis Rayuan tersebut kepada Responden secara kediri adalah disebabkan Responden telah memberikan alamat yang mana Responden sudah tidak lagi tinggal dialamat tersebut. Tindakan Responden tersebut adalah tidak selaras dengan kehendak seksyen 40 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- d) Pemohon pada awalnya cuba untuk membuat penyerahan Notis Rayuan kediri responden terlebih dahulu dan tidak membuat penyampaian Notis Rayuan kepada Peguam Responden yang terdahulu kerana khuatir Peguam Syarie tersebut enggan

menerima Notis Rayuan tersebut kerana belum berwakalah kes rayuan;

e) Selepas gagal menyerahkan Notis rayuan kepada Responden, Pemohon telah cuba untuk membuat penyampaian kepada Peguam Syarie terdahulu Responden, namun gagal kerana tarikh 7hb Julai 2018 dan 8hb Julai 2018 adalah merupakan cuti hujung minggu

f) Dalam kes ini, Pemohon telah menunjukkan usaha yang gigih dengan melakukan tindakan yang bersungguh-sungguh bahawa beliau mempunyai hasrat untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut apabila sebaik sahaja menyedari bahawa tempoh penyampaian telah tamat, Pemohon telah dengan seberapa segera tanpa kelewatan yang tidak wajar memfailkan Permohonan Perlanjutan Masa bagi Menyerahkan Notis Rayuan tersebut. Berdasarkan kiraan kami, kelewatan yang berlaku adalah selama 4 hari;

Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami berpendapat bahawa, Permohonan Perlanjutan Tempoh Menyampaikan Notis Rayuan ini telah dapat memuaskan hati kami untuk membenarkan secara kehakiman.

[15] Oleh yang demikian, atas alasan yang dinyatakan di atas, adalah disimpulkan bahawa untuk menegakkan keadilan seperti diperuntukkan

di bawah Seksyen 238, kami nampak kewajaran untuk kebenaran diberi kepada Pemohon.

KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit pihak-pihak dan Hujah Bertulis pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan berdasarkan ulasan-ulasan yang dinyatakan di atas sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon diluluskan;
2. Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan Notis Rayuan kepada Respoden dalam tempoh 7 hari mulai hari ini;

Di baca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YA DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor